

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير كشف وخبرة في القضية التنفيذية رقم 283 / 2025

لدى دائرة تنفيذ محكمة صلح حقوق بني كنانة الموقرة

بناءً على القرار المتخذ من قبل رئيس تنفيذ محكمة صلح حقوق بني كنانة الموقر بانتخابنا خبراء فنيين في القضية ذات الرقم اعلاه لاجراء الكشف والخبرة على قطعة الارض رقم 50 حوض الديري رقم 13 ، لوحة رقم 7 من اراضي قرية حريما التابعة لمديرية اراضي بني كنانة / لواء بني كنانة / محافظة اربد ، و ما على القطعة من ابنية و اشجار موضوع الدعوى و عند الوصول الى قطعة الارض اعلاه موضوع الدعوى بمعية مأمور تنفيذ محكمة صلح حقوق بني كنانة المحترم و بدلالة وكيل المحكوم له، والوقوف على رقبة قطعة الارض اعلاه و ما عليها موضوع الدعوى، قام مأمور تنفيذ محكمة صلح حقوق بني كنانة المحترم بتسليمنا المبررات العائدة للقطعة ذات الرقم اعلاه و هي : صورة عن سند التسجيل و صورة عن مخطط الاراضي و صورة عن مخطط الموقع و الترسيم ، و افهامنا المهمة الموكولة الينا و تحليفنا القسم القانوني بان نقوم بالمهمة الموكولة الينا بكل صدق و امانة و اخلاص ، و بعدها قمنا باعطاء تقرير اولي لقطعة الارض و ما عليها موضوع الدعوى ، و بعدها طلبنا الامهال من السيد مأمور تنفيذ محكمة صلح حقوق بني كنانة المحترم لحين تقديم تقرير مفصل بخبرتنا بالمهمة الموكولة الينا حيث اجاب طلبنا مشكوراً ، و تتمثل المهمة الموكولة الينا بما يلي :

- 1 - مطابقة المبررات على بعضها البعض من جهة و على واقع قطعة الارض (و ما عليها من ابنية) موضوع الدعوى من جهة اخرى .
- 2 - وصف دقيق و شامل و تفصيلي للقطعة موضوع الدعوى و ما عليها من ابنية و اشجار ان وجدت و تقدير قيمة المتر الواحد منها و بعدها عن الخدمات و فيما اذا كان العقار مشغولاً ام لا و صفة الشاغل و قيمة حصص المحكوم عليه في العقار .
- 3 - مراعاة احكام المواد (83 و 84 و 85) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، و هي مراعاة المذكرات المعدة من قبل وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه ، ان وجدت ، بخصوص توضيح موضوع الخبرة ، و الاطلاع عليها ، و ابداء رأيهم حول ما ورد فيها ، و ان يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد و صدق و امانة ، و ان يقوم بالافصاح عن وجود او عدم وجود اي ظروف او اسباب من شأنها اثارة الشكوك حول حيده و استقلاله عن أي طرف من اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة ان وجد ذلك ، و كذلك التقيد بعدم تسلّم اي وثائق او مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة الموقرة ، و اعلام المحكمة بأية صعوبات تعترض أداء عمل الخبير او محاولة التأثير عليه من اية طرف و عدم الافصاح عما جاء في تقرير الخبرة لأي

طرف قبل تلاوته من قبل المحكمة و إعادة الوثائق والمستندات المسلمة اليه مع تقرير الخبرة ، و ان يرفق الخبير مع تقرير خبرته كشفا يبين عدد الساعات و الايام التي استغرقتها مهمته ، و ان يشتمل التقرير على اسمه الكامل و عنوانه و مكان عمله و فيما اذا قام بلجراء الخبرة و اعداد التقرير بذاته او مع آخرين ، و وصف الدور الذي قام به الآخرون ، و ان يذكر الخبير الوقائع التي تم الاستناد اليها ، او الحسي افترضها في آرائه و استنتاجاته ، و بيان عدد المرات التي قام بها بزيارة الامر محل الكشف ، و عدد المرات التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى ، و تعداد الوثائق التي تم اعتمادها في تقرير خبرته ، و ارفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة في تقريره مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها ان وجدت ، و كذلك توضيح الطرق و الاسس التي قام باستخدامها لغاية الوصول لاستنتاجاته ، و الآراء و الاستنتاجات التي توصل اليها في تقرير خبرته و درجة تأييده لها .

و استكمالا للمهمة الموكولة اليها ، و بعد الكشف الحسي ، و المباشرة بتنفيذ المهمة الموكولة اليها و التعرف على حدود قطعة الارض و ما عليها موضوع الدعوى ، و اخذ الاقيسة اللازمة و اجراء الحسابات الضرورية ، و الدخول الى البناء و مشاهدة مكوناته و تشطيباته و واجهاته الخارجية و بعد القيام بذلك ، فاننا نبين ما يلي :

1 - ان المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة و على واقع قطعة الارض (و ما عليها من ابنية و اشجار موضوع الدعوى) من جهة اخرى ، و قطعة الارض رقم 50 حوض الديري رقم 13 لوحة رقم 7 من نوع الملك تقع داخل حدود تنظيم بلدية اليرموك الجديدة / منطقة حريما ، و صفة التنظيم لها سكن ج و تجاري طولي ، و يقع على حدها الغربي شارع مفتوح و معبد جزء منه سعة 30 م و هو الشارع الرئيسي الواصل بين مدينة اربد و الحمة الاردنية ، و يقع على حدها الشمالي طريق سعة 5 م مفتوح و معبد جزء منه ، و هي قريبة من اشارة كازية الزعبي ، و تقع الى الجهة الجنوبية منها و هي تقع في الجهة الجنوبية من قرية حريما ، و يحيط بها الابنية السكنية و التجارية و على مسافات متفاوتة منها ، و من جميع الجهات و هي مصلع رباعي و شكلها اقرب الى المستطيل ، و تتطاول قطعة الارض من الغرب الى الشرق ، و تتحدر انحدارا خفيفا من الشرق الى الغرب ، و لا ينمو عليها اشجار .

و مقام على قطعة الارض بناء مكون من طابق ارضي و طابق اول و بيت درج و درج خارجي من الخرسانة العائبة و المسلحة و الطوب ، و الطابق الارضي من الغرب مخازن تجارية و مشغول منها واحد مستأجر و الطابق الاول مشغول بالسكن من قبل صاحب الارض و البناء عصام بدر احمد الزعبي ، و يصلها كافة الخدمات و مساحة قطعة الارض حسب سند التسجيل 291 م² .

2 - التقديرات : بناء على ما تقدم فاننا نبين و نقدر ما يلي :

أ - نقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض بمبلغ 120 دينار فتكون قيمة قطعة الأرض = $291 \text{ م}^2 \times 120 \text{ دينار} = 34920 \text{ دينار}$.

ب - يوجد على قطعة الأرض موضوع الدعوى اعلاه بناء و هو موضوع الدعوى ايضا مكون من طابق ارضي و طابق اول و بيت درج و درج خارجي من الخرسانة العادية و المسلحة و الطوب ، و الواجهة الخارجية للبناء الغربية من الحجر قياس 25 سم و الجنوبية ملاصقة لبناء مقام على قطعة الأرض التي تقع جنوب القطعة المقام عليها البناء موضوع الدعوى ، و الواجهة الشمالية جزء مقصور و مدهون و جزء مقصور و جزء حجر قياس 25 سم و الواجهة الشرقية مقصورة و جزء غير مدهون و جزء مدهون ، و الشبابيك من الألمنيوم مع شبك حماية ، و الطابق الارضي عبارة عن مخازن تجارية من الغرب و الشمال و بيت الدرج من شمال و الطابق الاول له تراس مسقوف على كامل الواجهة الغربية و جزء من الشمالية ، و الابواب الخارجية للطابق الارضي من الحديد و للمخازن من الزينكو المضلع المسحاب و الابواب الداخلية للطابق الاول من الخشب و لبيت الدرج من الحديد و فيه :

1 - درج خارجي من الجهة الشرقية الشمالية يصل سطح الشارع الشمالي بارضية الطابق الاول من الشمال و نقدر قيمته بمبلغ 1000 دينار بالمقطوع .

2 - طابق ارضي من شمال مخزن تجاري على الزاوية الشمالية الغربية له باب من الزينكو المضلع مسحاب من الشمال و آخر من الغرب ارضيته بلاط بلدي و جدرانه و سقفه مدهونة امشن و شرقه غرفة كمستودع ارضيتها بلاط بلدي و جدرانه و سقفه مدهونة امشن و بعدها باتجاه الشرق بيت درج بسطاته و شواظته مبلطة بلاط بلدي و له دريزين حديد و باب حديد من شمال وبعده باتجاه الشرق مخزن له باب مسحاب من الزينكو المضلع و ارضيته بلاط بلدي و جدرانه و سقفه مدهون امشن و بعده باتجاه الشرق درج خارجي ، و من الجهة الغربية المخزن التجاري على الزاوية الشمالية الغربية و تم ذكر مواصفاته اعلاه و بعدها من الجنوب مخزن تجاري له باب مسحاب من الزينكو المضلع و آخر المنيوم و يفتح على غرفة تابعة له من الشرق تستخدم كمستودع له ارضيته و الغرفة بلاط بلدي و جدرانه و سقف المستودع مدهونة امشن و منها قوم و سقف المخزن فورمينغ و بعدها باتجاه الجنوب مخزن تجاري له باب مسحاب من الزينكو المضلع و ارضيته بلاط بلدي و جدرانه و سقفه مدهونة امشن ، و مساحة هذا الطابق 248 م².

و نقدر قيمة 1 م² من هذا الطابق بمبلغ 170 دينار فتكون قيمة هذا الطابق = $248 \text{ م}^2 \times 170 \text{ دينار} = 42160 \text{ دينار}$.

3 - طابق اول يتكون من بيت الدرج من الشمال و تم ذكره سابقا سقفه زينكو مضلع رابكة على مواسير حديد مجلفنة و بسطاته

وشواحدة بلاط بلدي و شواحدة و شواحدة بعد ارضية الطابق الاول غير مبلطة و له دربين حديد و جدرانه مدهونة املشن ،
و من غرفة ضيوف ارضيتها بلاط بلدي و جدرانها املشن و سقفها له ديكور جبسم بورد ، و غرفة قعدة ارضيتها بلاط بلدي و
جدرانها مدهونة املشن و سقفها له ديكور جبسم بورد ، و مطبخ شعبي بدون خزائن سفلية و علوية فقط جدران و راكب فوقها
رخام و له حوض مجلى ستانلس ستيل مع بطارية مجلى ، و ارضيته بلاط بلدي و جدرانه جزء بلاط صيني و جزء مدهون
املشن و سقفه مدهون املشن ، و حمام فيه مقعدة عربية و مقعدة افرنجية ارضيته بلاط صيني و جدرانه جزء بلاط صيني و
جزء مدهون املشن و سقفه مدهون املشن و غرف نوم عدد 2 غرفة ارضيتها بلاط بلدي و جدرانها مدهونة
املشن و سقفها فيه ديكور جبسم بورد و موزع ارضيته بلاط بلدي و جدرانه و سقفه مدهونة املشن و الابواب الداخلية من الخشب
و مساحة هذا الطابق 248 م² .

و نقدر قيمة 1 م² من هذا الطابق بمبلغ 140 دينار فتكون قيمة هذا الطابق = 248 م² × 140 دينار = 34720 دينار .

ج - لا يوجد اشجار تنمو على قطعة الارض .

و عليه فان قيمة قطعة الارض و البناء = 34920 دينار (قيمة قطعة الارض) + 1000 دينار (قيمة الدرج الخارجي)

+ 42160 دينار (قيمة الطابق الارضي) + 34720 دينار (قيمة الطابق الاول) = 112800 دينار .

د - ان حصص المحكوم عليه عصام بدر احمد الزعبي هي الحصص كاملا الموجودة في سند التسجيل ، و عليه تكون قيمة

حصص المحكوم عليه هي الحصص كاملا = 112800 دينار (مائة و اثنا عشر الفا و ثمانمائة دينار) .

3 - نرجو ان نبين لهيئة المحكمة الموقرة ، و عند اعدادنا لتقرير خبرتنا نحن الخبراء المعتمدون لدى وزارة العدل الاردنية كل

من :

1 - المهندس المدني صلاح احمد محمد ملكاوي / قطاع خاص / اربد .

2 - المساح المرخص و المقدر العقاري : محمود احمد تركي نعمانة / قطاع خاص / اربد .

3 - المهندس الزراعي : الدكتور عمر عز الدين حسن خميسة / وزارة الداخلية / اربد .

فقد راعينا ما يلي :

أ - ان الوثائق و المستندات التي بينا عليها خبرتنا ، و التي قمنا باعدادها بذاتنا دون صعوبات اعترضت عملنا أو محاولات

للتأثير علينا من الغير هي فقط ما تسلمناه من هيئة المحكمة الموقرة ، و هي : صورة عن سند التسجيل و صورة عن مخطط

الاراضي و صورة عن مخطط الموقع و الترسيم ، و جميع هذه المبررات كانت كافية للنهوض بالمهمة الموكولة لبنا .

ب - لقد قمنا بمرافقة هيئة المحكمة الموقرة عند اجراء الكشف الاولى ، و بمعيتها ، و بعدها قمنا بالرجوع الى قطعة الارض و ما عليها موضوع الدعوى و تنفيذ المهمة الموكولة الينا و الكشف الحسي على قطعة الارض و ما عليها موضوع الدعوى ، و اخذنا الاقيصة اللازمة و اجرينا الحسابات الضرورية و حسبنا قيمة حصة المحكوم عليه عصام بدر احمد الزعبي و هي الحصص كاملا ، آخذين بعين الاعتبار اسعار قطع الاراضي و الابنية في المنطقة المجاورة لقطعة الارض و نوع التنظيم و بعد الاستئناس باسعار الاساس و كذلك آخذين بعين الاعتبار تشطيبات البناء و واجهاته الخارجية و استعمالاته ، و قد كان عدد ساعات العمل لاعداد تقرير الكشف و الخبرة (12) ساعة مكتب و ميدان و أن الطرق والأسس التي قمنا باستخدامها و بنينا عليها مع ما توصلنا اليه من رأي و فتاوة عند إعدادنا لتقرير خبرتنا ، ما هو ظاهر و ماثل للعيان من واقع قطعة الارض و ما عليها موضوع الدعوى ، و من خلال خبرتنا العلمية والعملية .

ج - نرجو التلطف بالعلم بأنه لا تربطنا أية علاقة بأطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة الموقرة ، و أننا قمنا باعداد تقرير خبرتنا بكل حيادية و استقلالية عن جميع أطراف الدعوى ، و أننا لم نقم بالإفصاح عما جاء بتقرير خبرتنا لأي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة الموقرة ، و هذه خبرتنا والله ولي التوفيق .

تحريرا في 2025/8/17

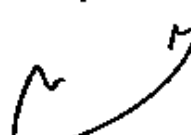
خبير مهندس مدني

صلاح احمد محمد ملكاوي


١٤٤٥ هـ محمد ملكاوي

خبير مساح مرخص و مقدر عقاري

محمود احمد تركي تعامنة



خبير مهندس زراعي

عمر عز الدين حسن خماسة

